



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número:

Referencia: EX-2018-21972846- -APN-DGD#MP - "CONC. 1628"

VISTO el Expediente N° EX-2018-21972846- -APN-DGD#MP, y

CONSIDERANDO:

Que en el marco del Expediente N° S01:0462129/2016 del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se notificó con fecha 11 de octubre de 2016 la operación de concentración económica consistente en la transacción por medio de la cual la firma ANHEUSER BUSCH INBEV SA/N.V., adquiría el control de la firma SABMILLER PLC.

Que en la REPÚBLICA ARGENTINA, la referida operación implicaba que la firma CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A., controlada por la firma ANHEUSER BUSCH INBEV SA/N.V., y la firma CERVECERÍA ARGENTINA S.A. ISENBECK, controlada por la firma SABMILLER PLC, quedaban bajo el control de la firma ANHEUSER BUSCH INBEV SA/N.V.

Que, el día 15 de septiembre de 2017, las firmas ANHEUSER BUSCH INBEV SA/N.V. y SABMILLER PLC presentaron un compromiso, en el marco del citado Expediente, denominado "Preacuerdo de Desinversión y Canje de Marcas", dirigido a despejar cualquier potencial preocupación de defensa de la competencia que la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, pudiera tener respecto de la operación notificada.

Que la firma COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A., realizó una presentación a efectos de poner en conocimiento de la ex Comisión Nacional anteriormente mencionada, la entrada en vigencia del Contrato de Licencia de Marcas entre las firmas COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A., y WARSTEINER BRAUEREI HAUSCRAMER KG con fecha 2 de mayo de 2018, para que la firma COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A., elabore y comercialice las cervezas de marca Warsteiner en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que en los antecedentes relatados previamente, en virtud de la notificación de la operación de concentración

económica recaída en el aludido expediente, la Autoridad de Aplicación, procedió a condicionar la misma en los términos del inciso b) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156, al cumplimiento íntegro de las obligaciones contenidas en el “Preacuerdo de Desinversión y Canje de Marcas” antes referido.

Que en casos como este, se presenta una situación en la que se originan nuevas operaciones de concentración económica, con el objeto de despejar las preocupaciones respecto de los efectos de la operación originalmente notificada.

Que, en este sentido, en base a los planteos efectuados por los representantes de las partes, es importante determinar si corresponde notificar de manera independiente estas operaciones concebidas como remediales, o bien, tenerlas por aprobadas considerando que los efectos de las mismas ya fueron analizados junto a la operación original en el marco del citado expediente.

Que, mediante Disposición N° 72 de fecha 2 de agosto de 2019 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, se dispuso suspender el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156, de conformidad con lo establecido en el Artículo 18, inciso j) de dicha norma, y el punto 15 del Anexo al Artículo 1° de la Resolución N° 359/18 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO, desde la fecha de suscripción de misma con más un plazo de DIEZ (10) días hábiles adicionales a partir de que las partes adecuen su presentación a lo establecido en los términos de la Ley N° 25.156.

Que el día 30 de octubre de 2019 las firmas COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. y WARSTEINER BRAUEREI HAUS CRAMER KG. adecuaron su presentación a lo establecido en la Ley N° 25.156.

Que en la precitada presentación solicitaron la confidencialidad del Anexo 2.f) Contrato de Licencia suscripto entre las firmas COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. y WARSTEINER BRAUEREI HAUS CRAMER KG, por lo cual se ordenó formar Anexo confidencial provisorio.

Que el día 1 de noviembre de 2019 la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió la Providencia de Sala, mediante la cual y sin perjuicio las facultades conferidas en los Artículos 17, 19 y 20 de la Ley N° 25.156 y el Artículo 3°, inciso 8) del Anexo de la Resolución N° 359/18 ex SECRETARÍA DE COMERCIO, por razones de economía procesal se recomendó al señor Secretario de Comercio Interior que conceda de modo definitivo la misma.

Que, la citada ex Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 13 de noviembre de 2019, correspondiente a la “CONC. 1628”, aconsejando al señor Secretario de Comercio Interior autorizar la operación de concentración económica por la cual COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. adquiere de WARSTEINER BRAUEREI HAUS CRAMER KG la licencia para elaborar, distribuir y comercializar la cerveza WARSTEINER en Argentina, en los términos del Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156; y Conceder de manera definitiva la confidencialidad solicitada el 30 de octubre de 2019 del Anexo 2.f)-Contrato de Licencia suscripto entre COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. y WARSTEINER BRAUEREI HAUS CRAMER KG.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que, cabe destacar, que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su

tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último término.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21, 58 de la Ley N° 25.156 y 81 de la Ley N° 27.442, en los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001 y 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, y en los Artículos 5° del Decreto N° 480/18 y 22 del Decreto N° 48 de fecha 11 de enero de 2019.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica por la cual la firma COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. adquiere de la firma WARSTEINER BRAUEREI HAUS CRAMER KG la licencia para elaborar, distribuir y comercializar la cerveza WARSTEINER en la REPÚBLICA ARGENTINA, en los términos del inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Concédase en forma definitiva la confidencialidad solicitada por las firmas COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. y WARSTEINER BRAUEREI HAUS CRAMER KG el día 30 de octubre de 2019, del Anexo 2.f)-Contrato de Licencia suscripto entre las mismas.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen de fecha 13 de noviembre de 2019, correspondiente a la “CONC. 1628”, emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO que, como Anexo IF-2019-101841721-APN-CNDC#MPYT, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2019 - Año de la Exportación

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: Conc.1628-Art.13 A)

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR:

Elevamos para su consideración el presente Dictamen complementario referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente EX-2018-21972846-APN-DGD#MP del Registro del ex - MINISTERIO DE PRODUCCIÓN caratulado: “CONC.1628 – CICSA y WARSTEINER BRAUEREIHAUS CRAMER KG S/ NOTIFICACION ART.8 DE LA LEY 25.156”.

I. ANTECEDENTES

I.1 La Operación notificada en Expediente N° S01: 0462129/2016 caratulado: ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V./S.A. y SABMILLER PLC, S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1375)”

1. Con fecha 11 de octubre de 2016 se notificó ante esta Comisión Nacional una operación de concentración económica, consistente en la transacción por medio de la cual ANHEUSER BUSCH INBEV SA/N.V. (en adelante “AB INBEV”) adquiriría el control de SABMILLER PLC (en adelante “SABMILLER”).

2. En Argentina, la operación, tal como fue notificada, implicaba que CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A. (en adelante “CMQ”), controlada por AB INBEV, y CERVECERÍA ARGENTINA S.A. ISENBECK (en adelante “CASAI”), controlada por SABMILLER, quedaban bajo el control de AB INBEV.

3. Adicionalmente y como consecuencia de compromisos de desinversión ofrecidos en la Comisión Europea, también dirigidos a facilitar la aprobación de la operación, AB INBEV había aceptado, de forma condicionada al cierre de la operación, la oferta vinculante de ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. (en adelante “ASAHI”), para adquirir ciertos activos y marcas que pertenecían a SABMILLER. Dichas marcas y activos, incluían entre otras, la totalidad del negocio GROLSCH en los Países Bajos, actualmente propiedad de KONINKLIJKE GROLSCH N.V, incluyendo la marca GROLSCH a nivel mundial (excluyendo Estados Unidos), la cervecería GROLSCH, junto con las marcas locales fabricadas allí; iii) la participación del 51% en GROLSCH UK LTD, un joint venture entre SABMILLER y KONINKLIJKE GROLSCH N.V y MOLSON COORS.

4. En este mismo sentido, con fecha 15 de septiembre de 2017 AB INBEV y SABMILLER presentaron un

compromiso denominado “PREACUERDO DE DESINVERSIÓN Y CANJE DE MARCAS”, dirigido a despejar cualquier potencial preocupación de defensa de la competencia que esta Comisión Nacional pudiera tener respecto de la operación notificada.

5. Mediante el citado “PREACUERDO DE DESINVERSIÓN Y CANJE DE MARCAS”, AB INVEB propuso a COMPANÍAS CERVECERÍAS UNIDAS S.A. (en adelante “CCU”) y COMPAÑÍA DE CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A. (en adelante “CCU-A”) la terminación anticipada de la licencia que afecta la marca BUDWEISER, a cambio de: i) todas y cada una de las 4 (cuatro) marcas que comercializaba CASAI/SABMILLER (ISENBECK, DIOSA, WARSTEINER y GROLSCH); ii) 3 (tres) marcas propias de CMQ (NORTE, IGUANA y BÁLTICA); iii) un pago en efectivo y iv) un acuerdo sobre intercambiabilidad de botellas.

6. Basándose en el análisis efectuado en el Dictamen de fecha 8 de febrero de 2018, número: IF-2018-06455426-APN-CNDC#MP, con fecha 14 de marzo de 2018, el Señor SECRETARIO DE COMERCIO dictó la Resolución número: RESOL-2018-136-APN-SECC#MP, a través de la cual y, en lo que aquí respecta, resolvió mediante Artículo 1º aprobar la propuesta instrumentada mediante el “PREACUERDO DE DESINVERSIÓN Y CANJE DE MARCAS” celebrado entre AB INBEV, CCU y CCU-A el día 5 de septiembre de 2017, modificada por oferta del 13 de diciembre de 2017, aceptada el 19 de diciembre de 2017, por el cual AB INBEV y/o alguna de sus empresas controladas transfieren las marcas ISENBECK, DIOSA, NORTE, IGUANA y BÁLTICA a CCU y/o a alguna de sus empresas controladas y los terceros licenciantes de las marcas WARSTEINER y GROLSCH le otorgan la licencia a CCU y/o a alguna de sus empresas controladas para producir y distribuir esas marcas en la República Argentina y se rescinde en forma anticipada el contrato de licencia sobre la marca BUDWEISER, en el marco de la Ley N° 25.156.

7. Asimismo, a través del ARTÍCULO 2 de la mencionada Resolución, el señor SECRETARIO DE COMERCIO, subordinó la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control de SABMILLER por parte de AB INBEV, al cumplimiento íntegro de las obligaciones contenidas en el “PREACUERDO DE DESINVERSIÓN Y CANJE DE MARCAS” antes referido y las dispuestas en el punto VI del Dictamen emitido por esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 8 de febrero de 2018, número: IF-2018-06455426-APN-CNDC#MP, en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso b) de la Ley N° 25.156.

8. Posteriormente, mediante Disposición número: DISFC-2018-56-APN-CNDC#MP, de fecha 27 de abril de 2018, el Señor Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, junto con los Vocales preopinantes: Lic. Roberta Marina Bidart, Lic. María Fernanda Vicens y Dr. Eduardo Stordeur, dispusieron, en lo que aquí interesa, mediante ARTÍCULO 1º: Aprobar los proyectos de contratos que a continuación se detallan: (i) Acuerdo Definitivo previsto en la cláusula 11 del “PREACUERDO DE DESINVERSIÓN Y CANJE DE MARCAS” (proyecto de acuerdo marco previsto en los incisos a) y b) del párrafo 244 del dictamen de esta Comisión Nacional); (ii) Acuerdo de Rescisión anticipada del contrato de licencia de la marca BUDWEISER, así como el documento que refleja la transferencia de sus activos asociados; (iii) contrato para transferencia de la marca ISENBECK; (iv) contrato para transferencia de la marca DIOSA y de sus activos asociados; (v) contrato para transferencia de las marcas NORTE e IGUANA así como la transferencia de sus activos asociados; (vi) contrato para transferencia de la marca BÁLTICA y de sus activos asociados; (vii) acuerdo de transferencia de activos de la marca ISENBECK; (viii) contrato sobre elaboración y compraventa de producto sobre las marcas ISENBECK y DIOSA de hasta un (1) año de duración; (ix) contrato sobre elaboración y compraventa de producto sobre la marca BUDWEISER de hasta un (1) año de duración; (x) acuerdo de transición sobre las marcas NORTE, IGUANA, BÁLTICA, WARSTEINER y GROLSCH de hasta tres (3) años de duración; (xi) acuerdo de intercambiabilidad de botellas; (xii) contrato de licencia celebrado entre WARSTEINER KG y CCU

para elaborar, distribuir y comercializar la cerveza WARSTEINER en Argentina con su correspondiente traducción pública al castellano; (xiii) contrato de licencia celebrado entre ASAHI PREMIUM BRANDS LTD. y CCU para elaborar, distribuir y comercializar la cerveza GROLSCH en Argentina.

9. A su vez, en el ARTICULO 2° de la precitada disposición, esta Comisión Nacional hizo saber a las partes, a CCU, CCU-A y a COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. (en adelante “CICSA”) que cualquier modificación, enmienda, declaración de invalidez de cláusulas y/o cesión que se realice sobre los proyectos de Acuerdos de Licencia sobre las marcas WARSTEINER y GROLSCH deberían ser informadas a esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

10. Tanto las partes como CCU, CCU-A y CICSA fueron notificadas de dicha Disposición el día 27 de abril de 2018.

11. El 1° de junio de 2018 las partes y CICSA acompañaron los siguientes contratos definitivos firmados: (i) Acuerdo Definitivo previsto en la cláusula 11 del “PREACUERDO DE DESINVERSIÓN Y CANJE DE MARCAS”, con su traducción y legalización por el Colegio de Traductores de la Ciudad de Buenos Aires; (ii) Acuerdo de rescisión anticipada del contrato de licencia de la marca BUDWEISER, traducido y legalizado por el Colegio de Traductores de la Ciudad de Buenos Aires; (iii) Contrato para la transferencia de la marca ISENBECK; (iv) Contrato para la transferencia de la marca DIOSA y de sus activos asociados; (v) Contrato para la transferencia de las marcas NORTE e IGUANA así como la transferencia de sus activos asociados; (vi) Contrato para la transferencia de la marca BÁLTICA y de sus activos asociados; (vii) Acuerdo para la transferencia de activos de la marca ISENBECK; (viii) Contrato sobre elaboración y compraventa de producto sobre las marcas ISENBECK y DIOSA de hasta un año de duración; (ix) Contrato sobre elaboración y compraventa de producto sobre las marcas BUDWEISER de hasta un año de duración; (x) Acuerdo de transición sobre las marcas NORTE, IGUANA, BÁLTICA, WARSTEINER y GROLSCH de hasta tres años de duración; (xi) Acuerdo de interllenabilidad de botellas.

12. Con fecha 6 de junio de 2018 los apoderados de CCU, CCU-A y CICSA acompañaron el Contrato de Licencia suscripto entre WARSTEINER BRAUEREI HAUS CRAMER AG y CICSA para la elaboración, distribución y comercialización de la cerveza WARSTEINER en Argentina, como así también el Contrato de Licencia celebrado entre ASAHI PREMIUM BRANDS LTD. y CICSA para la elaboración, distribución y comercialización de la cerveza marca GROLSCH en Argentina, introduciendo modificaciones, en relación a los proyectos que fueran acompañados mediante presentación de fecha 22 de marzo de 2018, y que fueran aprobados por Artículo 1° de la Disposición número: DISFC-2018-56-APN-CNDC#MP.

13. Dadas las modificaciones antes referidas, se encuentra en trámite y a estudio la procedencia de la aprobación de los contratos suscriptos y las modificaciones efectuadas en el marco de esas actuaciones.

I.2. Antecedentes de las presentes actuaciones

14. Con fecha 25 de junio de 2019, esta Comisión Nacional emitió el Dictamen número: IF-2019-57285352-APN-CNDC#MPYT, por el cual aconsejó al Señor Secretario de Comercio archivar las actuaciones en función de lo dispuesto por el artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156.

15. Con posterioridad, el Servicio Jurídico del Ministerio de Producción y Trabajo emitió el Dictamen número: IF-2019-69337536-APN-DGAJMP#MPYT de fecha 2 de agosto de 2019. En el mismo dicha dependencia concluyó en que: “... el trámite del expediente en cuestión debe de ser re-encausado en los términos de la Ley N° 25.156 y su normativa complementaria, con las formalidades procedimentales allí previstas, resultando prudente

suspender los plazos procedimentales del mismo hasta tanto las partes adecuen su presentación a lo estipulado en el procedimiento en cuestión...”.

16. Seguidamente, el Señor Secretario de Comercio Interior emitió la providencia número: PV-2019-69364499-APN-SCI#MPYT de fecha 2 de agosto de 2019, mediante la cual consideró que se deberá: (i) reencausar el trámite del expediente en trato en los términos de la Ley N° 25.156 y su normativa complementaria, con las formalidades procedimentales allí previstas; (ii) readecuar el Proyecto de Resolución en crisis, de acuerdo a lo contemplado en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

17. Asimismo, y en virtud de que el plazo para la resolución operaba el 2 de agosto de 2019, se solicitó a esta Comisión Nacional que suspenda los plazos procedimentales hasta tanto las partes adecuen su presentación a lo estipulado en el procedimiento en cuestión.

18. En tal sentido con fecha 2 de agosto de 2019, esta Comisión Nacional emitió la Disposición número: DISFC-2019-72-APN-CNDC#MPYT, a través de la cual se suspendió el plazo previsto en el artículo 13 de la Ley N° 25.156, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 inciso j) de la norma mencionada, y el punto 15 del Anexo al artículo 1 de la Resolución ex SC N° 359/2018, desde la fecha de suscripción de la precitada disposición con más un plazo de DIEZ (10) hábiles adicionales a partir de que las partes adecuen su presentación a lo establecido en los términos de la Ley N° 25.156.

19. Finalmente, el día 30 de octubre de 2019 CICSA y WARSTEINER presentaron el Formulario F1, tras lo cual, esta Comisión Nacional emitió la Providencia de Sala número: IF-2019-98575208-APN-CNDC#MPYT de fecha 1 de noviembre de 2019.

20. Elevadas las actuaciones a la Secretaría de Comercio Interior, tuvo intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción y Trabajo, el cual se expidió mediante Dictamen número: IF-2019-1015027966-APN-DGAJMP#MPYT de fecha 12 de noviembre de 2019, por lo cual consideró que: “la ex CNDC no volvió a emitir un nuevo Dictamen Técnico, a pesar de que expresamente el inciso a) del artículo tercero de la Resolución ex SC N° 359/2018 establece la manda al organismo técnico para que emita un Dictamen en el supuesto del inciso a) del artículo 13 de la Ley N° 25.156. Al respecto, el Dictamen obrante a orden 46 no puede funcionar como fundamentación adecuada a la medida en trámite puesto que lo que allí se recomienda tiene un alcance diametralmente opuesto a lo que en la medida en trámite se propicia, siendo al caso un informe técnico que no evalúa las circunstancias puntuales de la medida en trámite. No obstante, ello, del reseñado juego normativo surge que la Autoridad de Aplicación de la ley N° 27.442 resulta ser el Sr. Secretario de Comercio Interior; y que por ese conducto puede, fundando adecuadamente la medida en trámite, suscribirla sin intervención de la ex CNDC...”.

21. A su vez, mediante providencia número: PV-2019-101777125-APN-SCI#MPYT de fecha 13 de noviembre de 2019 el Señor Secretario de Comercio Interior remitió las actuaciones a fin de que esta Comisión Nacional emita un nuevo Dictamen analizando la medida de conformidad con lo establecido en el supuesto del inciso a) del artículo 13 de la Ley N° 25.156, el cual deberá reemplazar al anterior como parte integrante del acto administrativo a dictarse por la Secretaría de Comercio Interior.

22. En función de ello, esta Comisión Nacional emite el presente dictamen.

II. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

II.1. La Operación

23. La operación que se notifica se celebró en el extranjero y consiste en la adquisición por parte de CICSA de una licencia exclusiva para elaborar, distribuir y comercializar cervezas de la marca Warsteiner en Argentina.

24. La operación se celebró mediante un contrato que entró en vigencia el día 2 de mayo de 2018.

25. Al respecto, las partes manifestaron que CICSA consideraba que la presentación del Formulario F1 resultaba innecesaria y redundante, puesto que la concentración económica ya fue aprobada por la CNDC a través de la Resolución SC N° 136/2018 de fecha 14 de marzo de 2018, en el marco de la desinversión aprobada en el Expediente N° S01:04662129/2016 (Conc.1375).

26. A su vez, manifestaron que en virtud de que la concentración económica aquí notificada ya fue analizada y aprobada por la CNDC, se debían haber tenido por cumplidas las obligaciones dispuestas en los artículos 6 y 8 de la Ley N° 25.1566 y la Resolución SDCyC N° 40/2001 tanto por CICSA como por WARSTEINER.

27. Luego de reseñar lo dictaminado por esta CNDC en el documento número: IF-2019-57285352-APN-CNDC#MPYT y citando los términos de la Disposición número: DISFC-2019-72-CNDC#MPYT, realizó la presentación del Formulario F1.

28. Finalmente, solicitaron la aprobación sin más trámite de la transacción conforme a lo dispuesto en el artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156.

II.2. La Actividad de las partes

II.2.1. Por la Parte que adquiere la licencia

29. CICSА, es una empresa constituida conforme a las leyes de Argentina cuya actividad es la producción, comercialización y distribución de cerveza. Se encuentra controlada por COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS ARGENTINA S.A. (en adelante “CCU ARGENTINA”), una sociedad holding constituida en Argentina, con el 78,50% de las acciones. La restante participación de 21,50% de las acciones se encuentra en poder de INVERSIONES INVEX CCU 2 LTDA.(Chile).

30. CCU ARGENTINA se encuentra controlada por CCU una sociedad constituida en la República de Chile, dedicada a la producción y comercialización de bebidas.

II.2.2. Por la Parte que otorga la licencia

31. WARSTEINER, es una compañía constituida bajo las leyes de Alemania cuya actividad principal es la operación de plantas cerveceras. La compañía produce bebidas a base de malta tales como cervezas. Según lo informado por las partes en el Formulario F1 no tiene compañías controlantes o controladas con actividades en Argentina y no tiene subsidiarias o sucursales constituidas en el país. Su accionista es HAUS CRAMER HOLDING KG con el 100% de las acciones.

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

32. Esta Comisión Nacional se remite por razones de brevedad a lo dictaminado en el documento número: IF-2019-57285352-APN-CNDC#MPYT de fecha 25 de junio de 2018.

IV. CONFIDENCIALIDADES

33. En la presentación del Formulario F1 de fecha 30 de noviembre de 2019, las partes solicitaron la confidencialidad del Anexo 2.f)-copia del Contrato de Licencia celebrado entre CICSA y WARSTEINER para elaborar, distribuir y comercializar cerveza Warsteiner en Argentina.

34. Atento a lo solicitado, esta Comisión Nacional ordenó formar anexo confidencial provisorio. Asimismo, y dado que se había manifestado que el 31 de agosto de 2018 y en el marco del expediente N° S01:0462129/2016 (Conc.1375), ya se había presentado un resumen no confidencial del contrato de licencia celebrado entre CICSA y Warsteiner, se ordenó agregar mediante Providencia de Sala de fecha 1 de noviembre de 2019 copias certificadas de fs.4687/4694 de la conc.1375 donde constaba el resumen no confidencial referido.

IV.1. Procedencia del pedido de confidencialidad formulado

35. En este sentido, y considerando que la documentación presentada por importa información sensible para su concepción y siendo suficiente el resumen no confidencial acompañado, esta Comisión Nacional considera que debe concederse de forma definitiva la confidencialidad solicitada por la compañía precitada por lo que debe otorgarse carácter definitivo al anexo confidencial formado y reservado provisoriamente por la DIRECCIÓN DE REGISTRO de esta Comisión Nacional.

36. Habida cuenta de ello y sin perjuicio las facultades conferidas a esta Comisión Nacional en los Artículos 17, 19 y 20 de la Ley N° 25.156 y el Artículo 3°, inciso 8) del Anexo de la Resolución SC N° 359/2018 del 19 de julio de 2018, por razones de economía procesal se recomienda al Secretario de Comercio Interior que resuelva en conjunto con el fondo del presente Dictamen, tal como se recomendará a continuación.

V. ANÁLISIS JURÍDICO Y ECONÓMICO DE LA OPERACIÓN

37. Tal como se dijo en el Dictamen número: IF-2019-57285352-APN-CNDC#MPYT de fecha 25 de junio de 2019 emitido en el marco de las presentes actuaciones y en lo que aquí interesa, en este caso particular, esta Comisión Nacional, en su Dictamen de fecha 8 de febrero de 2018, número: IF-2018-06455426-APN-CNDC#MP, recaído en el Expediente N° S01: 0462129/2016, caratulado: “ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V./S.A. y SABMILLER PLC, S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1375)”, analizó las operaciones propuestas en el “PREACUERDO DE DESINVERSION Y CANJE DE MARCAS” acompañado por las notificantes, a los efectos de determinar si el mismo razonablemente cumplía con lo necesario para preservar la competencia en el mercado de cervezas de la República Argentina.

38. Específicamente, en el punto “IV Análisis de escenarios de competencia inmediatos y mediatos” del mencionado Dictamen, se analizaron exhaustivamente los tres escenarios de cambios en la estructura de la oferta en comparación con el escenario base, a partir de lo propuesto en el mencionado Acuerdo de desinversión.

39. Asimismo, en el punto “V. Aceptabilidad Del Preacuerdo De Desinversión Y Canje De Marcas” se analizó si el compromiso ofrecido se enmarcaba en las buenas prácticas en materia de medidas remediales para la autorización de concentraciones económicas, profundizando sobre sus principales efectos económicos en la estructura de mercado, concluyendo que “...el PREACUERDO DE DESINVERSION Y CANJE DE MARCAS propuesto por las notificantes razonablemente cumple con lo necesario para preservar la competencia en el mercado de cervezas de la República Argentina y por tanto puede subordinarse la aprobación de la operación notificada a su efectiva implementación.”

40. Finalmente, ésta CNDC, avanzando en el análisis, concluyó que la aprobación de la adquisición de SABMILLER por parte de AB INBEV, debía subordinarse al cumplimiento del “PREACUERDO DE

DESINVERSIÓN Y CANJE DE MARCAS” signado por AB INBEV y CCU, para que la misma no restrinja la competencia de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general y, por tanto, pueda considerarse como una operación de concentración económica que no infringe el Artículo 7° de la Ley 25.156.

41. Tener especial consideración que, tal como se detalló más arriba, basándose en el análisis efectuado en el Dictamen de fecha 8 de febrero de 2018, número: IF-2018-06455426-APN-CNDC#MP, con fecha 14 de marzo de 2018, el Señor SECRETARIO DE COMERCIO dictó la Resolución número: RESOL-2018-136-APN-SECC#MP, a través de la cual y, en lo que aquí respecta, resolvió mediante Artículo 1° aprobar la propuesta instrumentada mediante el “PREACUERDO DE DESINVERSIÓN Y CANJE DE MARCAS” celebrado entre AB INBEV, CCU y CCU-A el día 5 de septiembre de 2017, modificada por oferta del 13 de diciembre de 2017, aceptada el 19 de diciembre de 2017, por el cual AB INBEV y/o alguna de sus empresas controladas transfieren las marcas ISENBECK, DIOSA, NORTE, IGUANA y BÁLTICA a CCU y/o a alguna de sus empresas controladas y, particularmente en lo que aquí nos interesa, los terceros licenciantes de las marcas WARSTEINER y GROLSCH le otorgan la licencia a CCU y/o a alguna de sus empresas controladas para producir y distribuir esas marcas en la República Argentina y se rescinde en forma anticipada el contrato de licencia sobre la marca BUDWEISER, en el marco de la Ley N° 25.156.

42. La aprobación de la propuesta indicada, no es otra más que –por el análisis que anteriormente se transcribió– la aprobación de la operación que aquí se analiza.

43. En mérito a lo expuesto, se desprende claramente no solo que la operación notificada en las presentes actuaciones y sus efectos fueron analizados en el Dictamen de fecha 8 de febrero de 2018, número: IF-2018-06455426-APN-CNDC#MP, sino que, además, la misma, como parte integrante del “PREACUERDO DE DESINVERSIÓN Y CANJE DE MARCAS” resultaba necesaria para remediar los efectos de la operación original. Adicionalmente no puede dejar de desconocerse que los proyectos de los Contratos de licencias de las marcas WARSTEINER y GROLSCH a favor de CCU, o sus controladas, ya fueron aprobados por Artículo 1° de la Disposición número: DISFC-2018-56-APN.

44. En ese sentido la aprobación del Preacuerdo por la Resolución antedicha más la aprobación de los proyectos de los contratos mediante la Disposición DISFC-2018-56-APN, implica necesariamente que la Autoridad de Aplicación ya ha analizado y aprobado la operación que aquí se notifica en los términos del Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156. No debería pues darse tratamiento a una misma cuestión en dos expedientes separados, pues esto podría llegar a generar resoluciones contradictorias.

45. Por lo tanto, esta Comisión Nacional considera que resulta innecesario analizar en este expediente la operación notificada en las presentes actuaciones, en virtud de que la misma, como parte integrante del “PREACUERDO DE DESINVERSIÓN Y CANJE DE MARCAS”, resultó exhaustivamente analizada en el Dictamen de fecha 8 de febrero de 2018, número: IF-2018-06455426-APN-CNDC#MP, recaído en el Expediente N° S01: 0462129/2016 caratulado: ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V./S.A. y SABMILLER PLC, S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1375)” y contemplada como una de las medidas remediales aceptadas en la subordinación emitida por el Secretario de Comercio mediante Resolución RESOL-2018-136-APN-SECC#MP.

46. En definitiva, y habida cuenta lo expuesto en el presente y lo solicitado por el Señor Secretario de Comercio Interior en la PV-2019-101777125-APN-SCI#MPIT, esta Comisión Nacional considera que corresponde autorizar sin más la operación notificada conforme el Artículo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156.

V. CONCLUSIONES

47. Por todo lo anterior, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO:

a) Autorizar la operación de concentración económica por la cual COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. adquiere de WARSTEINER BRAUEREI HAUS CRAMER KG la licencia para elaborar, distribuir y comercializar la cerveza WARSTEINER en Argentina, en los términos del Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156.

b) Conceder de manera definitiva la confidencialidad solicitada el 30 de octubre de 2019 del Anexo 2.f)-Contrato de Licencia suscripto entre COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. y WARSTEINER BRAUEREI HAUS CRAMER KG.

Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO para su conocimiento.

Se deja constancia que el Señor Vocal Dr.Pablo Trevisan no suscribe el presente por no haber suscripto el Dictamen N° IF-2019-57285352-APN-CNDC#MPYT